



PUTUSAN
Nomor 5306 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURHAYATI YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Drs. Warsito, Gang Malabar, Nomor 09, LK I, RT 005, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dolly Muhardi, bertempat tinggal di Jalan Drs. Warsito, Gang Malabar, Nomor 203/09, LK I, RT 005, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Januari 2024;
2. **DARLIN REHABILISANTO**, bertempat tinggal di Jalan Drs. Warsito, Gang Malabar, Nomor 203/09, LK I, RT 005, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dolly Muhardi, bertempat tinggal di Jalan Drs. Warsito, Gang Malabar, Nomor 203/09, LK I, RT 005, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Januari 2024;
3. **DOLLY MUHARDI**, bertempat tinggal di Jalan Drs. Warsito, Gang Malabar, Nomor 203/09, LK I, RT 005, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 5306 K/Pdt/2024



1. **PT BANK MEGA PERSERO TBK KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati, Nomor 24/8, Kelurahan Kangkung, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Erni (Indivara Erni) selaku Wakil Direktur Utama dan Madi Darmadi Lazuardi selaku Direktur PT Bank Mega Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tuti Andayani Sebayang, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Mega Tbk, beralamat di Menara Bank Mega, Lantai 15, Jalan Kapten Tendean, Kaveling 12-14A, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024;
2. **KPKNL BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 12, Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Heru Pambudi selaku Sekretaris Jenderal Menteri Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023;
3. **BPN KOTA BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Drs. Warsito, Nomor 5, Teluk Betung, Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. **MUHAMMAD BENNY HIDAYAT**, bertempat tinggal di dahulu Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 5306 K/Pdt/2024



sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Membatalkan perintah Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas sita jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 216/KK tanggal 12 Februari 1982 atas nama Nurhayati Yusuf dengan alamat Jalan Drs. Warsito, Gang Malabar, Nomor 203/09, Telukbetung Utara, Bandar Lampung;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas tanah yang terletak di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara Kota, Bandar Lampung, atas permohonan Tergugat IV;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan adalah benar hanya Sertipikat Hak Milik Nomor 216/KK tanggal 12 Februari 1982 dengan luas $\pm 325 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Malabar;

Sebelah selatan berbatasan dengan : Nurhayati;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Alm. Fahman Arif dan Alm. Juri;

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Alm. Hanafi;

Yang dijadikan jaminan hutang atau gadai bukan rumah keseluruhan yang berdiri satu rumah utuh (hanya sebagian) dengan Nomor SHM 232/KK luas $\pm 166 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Nurhayati;

Sebelah selatan berbatasan dengan : Sularso dan Sutopo;

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Alm. Juri;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 5306 K/Pdt/2024



Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Alm. Hanafi;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Atw Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, membayar kerugian yang dialami Penggugat I Penggugat II, dan Penggugat III, secara tanggung renteng, tunai dan seketika:

1. Membayar kerugian materil sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
2. Mengembalikan uang titipan tunai di rekening yang ditunjuk Tergugat I Rekening Nomor 010520012019197 atas nama Mega Suspen Inc Tran tanggal 15 Desember 2014 Cash Deposit 0076 1701 15/12/2014 pukul 11:09:47 5213 SOVR 5202 yang nilainya sekarang sebesar Rp544.250.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Mengembalikan Sertipikat Hak Milik Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 216/KK tanggal 12 Februari 1982 atas nama Nurhayati Yusuf, yang beralamat Jalan Dr. Warsito, Gang Malabar, Nomor 203/09, Telukbetung Utara, Bandar Lampung;
4. Membayar kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III seluruhnya;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 5306 K/Pdt/2024



Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *nebis in idem* (*exceptio van gewisjde zaak/exceptio res judicata*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*ongrondwettig*) tidak jelas, tidak terang, bias, dan kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi *diskualifikatoir*;
4. *Exceptio domini*;
5. *Exceptio non adimpleti contractus*;
6. *Exceptio preemptoria*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut (kewenangan absolut);
2. Penggugat I dan Penggugat III tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan *a quo* (eksepsi *legal standing*);
3. Gugatan *error in objecto*;
4. Gugatan kelebihan pihak;
5. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
6. Eksepsi *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);
2. Gugatan kurang lengkap para pihak (kurang subjek) yang digugat (*eksepsi plurium litis consortium*);
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat II dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjk, tanggal 15 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 5306 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjk, tanggal 14 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.975.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 104/PDT/2023/PT TJK, tanggal 9 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 14 November 2023, Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjk, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai eksepsi gugatan Para Pembanding semula Para Pengugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 5306 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjk, *juncto* Nomor 104/PDT/2023/PT TJK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Menetapkan terlebih dahulu sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 216/KK tanggal 12 Februari 1982 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah milik Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat yang terletak di Kelurahan

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 5306 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Kota, Jalan Drs. Warsito, Gang Malabar, Nomor 203/09, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung dengan luas $\pm 325 \text{ m}^2$ atas nama Nurhayati;

2. Uang titipan di rekening yang ditunjuk oleh Pihak Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I, yaitu PT Bank Mega, Tbk., sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) ke Rekening Nomor 010520012019197 atas nama Mega Suspen Inc Tran tanggal 15 Desember 2014 Cash Deposit 0076 1701 15 Desember 2014 pukul 11:09:47 5213 SOVR 5202 yaitu Bukti Slip Penyetoran;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat ditolak seluruhnya;
3. Menyatakan tidak ada *verzet*/perlawanan karena ada Putusan Sela dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Riwayat Tanah / Warkah Tanah

Perintah menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 104/PDT/2023/PT TJK, tanggal 9 Januari 2024, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjk, Nomor 10/Pdt.GS/2020/PN Tjk, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Tjk, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PN TJK, dan Eksekusi Pengosongan Nomor 1/Pdt.Eks-KPKNL/2022/PN Tjk:

Vernietighbaar:

1. Menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat memiliki korelasi hukum dan hubungan hukum satu dengan yang lainnya;
2. Menyatakan segala sesuatu perbuatan yang dilakukan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara sengaja dan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun telah terbukti kuat perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 5306 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perjanjian kredit telah lewat batas waktu, oleh karenanya Perjanjian Kredit tersebut dengan sendirinya sudah berakhir, Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1381 Perikatan hapus:
 - xi) Karena pembayaran;
 - xii) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
 - xiii) Karena pembaruan utang;
 - xiv) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
 - xv) Karena percampuran utang;
 - xvi) Karena pembebasan utang;
 - xvii) Karena musnahnya barang yang terutang;
 - xviii) Karena kebatalan atau pembatalan;
 - xix) Karena berlakunya suatu syarat pembatalan;
 - xx) Dan karena lewat waktu.
4. Menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjk, dan tuntutan yang diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1.A Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut dan diregistrasi oleh Panitera Pengadilan adalah benar dan beralasan hukum;
5. Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
 - A. Membayar kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 5306 K/Pdt/2024



- B. Membayar pengembalian uang titipan sebesar Rp544.250.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
- C. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- D. Perintah menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 104/PDT/2023/PT TJK, tanggal 9 Januari 2024, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjk, Nomor 10/Pdt.GS/2020/PN Tjk, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Tjk, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PN TJK, dan Eksekusi Pengosongan Nomor 1/Pdt.Eks-KPKNL/2022/PN Tjk;
7. Perintah menyatakan batal demi hukum, tidak sah, dan tidak berharga atas sita jaminan yang terletak di Jalan Malabar, Nomor 203, RT 05, LK.I, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung atas nama Nurhayati Sertipikat Hak Milik Nomor 216/KK dengan luas $\pm 325 \text{ m}^2$ atas permohonan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat (Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 1/Pdt.Eks-KPKNL/2022/PN Tjk);
- Dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : Gang Malabar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah Milik Muroo/Sutopo/Sularso;
- Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Rudi;
- Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik almarhum Hanafi;
8. Perintah menyatakan adalah benar hanya Sertipikat Hak Milik Nomor 216/KK tanggal 12 Februari 1982 dengan luas $\pm 325 \text{ m}^2$, Jalan Malabar, Nomor 203/09, RT 05, LK. I, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Nurhayati. Sesuai dengan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Malabar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Nurhayati;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 5306 K/Pdt/2024



Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik almarhum Fahman Arif dan almarhum Juri;

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik almarhum M. Yusuf;
Yang dijadikan jaminan hutang atau gadai bukan rumah keseluruhan yang berdiri satu rumah utuh (hanya sebagian) dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 232/KK luas $\pm 166 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Nurhayati;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Sularso dan Sutopo;
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik almarhum Juri;
Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik almarhum Hanafi;

9. Perintah menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Perintah menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk mengembalikan uang titipan di rekening yang ditunjuk Para Tergugat Rekening Nomor 010520012019197 atas nama Mega Suspen Inc Tran tanggal 15 Desember 2014 *Cash Deposit* 0076 1701 15 Desember 2014 pukul 11:09:47 5213 SOVR 5202 yang nilainya sekarang sebesar Rp544.250.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
11. Perintah menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 216/KK tanggal 12 Februari 1982 atas nama Nurhayati, yang beralamat Jalan Drs. Warsito, Gang Malabar, Nomor 203/09 Telukbetung Utara Bandar Lampung;
12. Perintah menghukum Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
13. Perintah menghukum Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setiap Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan tingkat kasasi ini diputuskan sampai dilaksanakan secara tunai dan seketika;

14. Perintah menghukum menjatuhkan putusan tingkat kasasi ini dilaksanakan terlebih dahulu;
15. Perintah menghukum Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
16. Perintah membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
17. Perintah agar putusan kasasi tersebut dilaksanakan segera;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada 21 Oktober 2011 Penggugat II mengajukan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 216 atas nama Nurhayati (Penggugat I);
- Bahwa kredit tersebut macet dan Tergugat I telah memberikan surat peringatan, namun Penggugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan lelang yang dilakukan padahal Penggugat telah menyetorkan uang Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa sebelum perkara *a quo*, sudah pernah ada perkara gugatan sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2020/PN Tjk, tanggal 24 Maret 2020 yang



pada pokoknya menghukum Penggugat II *a quo* membayar Rp453.204.651,78 (empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah koma tujuh puluh delapan sen) kepada Tergugat I *a quo*, kemudian setelah diajukan upaya keberatan, ternyata putusan gugatan sederhana itu dikuatkan;

- Bahwa Penggugat II juga pernah mengajukan gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Tjk, namun dicabut pada tanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa Penggugat II juga pernah mengajukan gugatan Nomor 132/Pdt.G/PN Tjk, tanggal 21 Oktober 2022 yang berakhir dengan Akta Perdamaian yang pada pokoknya disetujui proposal keringanan pelunasan kredit dari Rp451.350.787,88 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma delapan puluh delapan sen) menjadi sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan Penggugat II harus menyetorkan ke rekening penampungan Bank Mega paling lambat 15 Desember 2020, namun Akta Perdamaian tersebut tidak juga dilaksanakan oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai debitur telah wanprestasi, maka Tergugat I sebagai kreditur berhak mengambil pelunasan dengan jalan menjual lelang dari barang jaminan yang telah dibebani hak tanggungan, dengan demikian lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NURHAYATI YUSUF, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 104/PDT/2023/PT TJK, tanggal 9 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjk, tanggal 14 November 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 5306 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan namun oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NURHAYATI YUSUF, 2. DARLIN REHABILISANTO, 3. DOLLY MUHARDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 104/PDT/2023/PT TJK, tanggal 9 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjk, tanggal 14 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan
Rechtika Dianita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 5306 K/Pdt/2024